



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal por su Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche, y la Sra. Vocal de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gómez, de conformidad con lo normado por el art. 109 del RJN -vocal en uso de licencia- a fin de tratar el expediente caratulado: **"AGOSTINI BECKER, DANIEL MARTIN CONTRA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS"**, expte. N° FPA 18621/2018/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación y nulidad deducido por la tercera citada el 03/10/2023, contra la resolución de fecha 26/09/2023, que rechaza la demanda interpuesta, con costas en el orden causado. Difiere la regulación de los honorarios a los letrados intervinientes y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede en fecha 17/10/2023, expresa agravios la tercera citada el 06/11/2023 y quedan los presentes en estado de resolver el 23/02/2024.

Fecha de firma: 21/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#32536140#412707667#20240521094728348

II- Que, la tercera citada apela el fallo dictado y cuestiona que la Juez a-quo imponga las costas en el orden causado. Vierte consideraciones respecto de la Póliza existente y entiende que, en la causa, no se configuran los supuestos excepcionales que permiten apartarse del principio general de la derrota.

III- Que, el Sr. Daniel Martín Agostini Becker deduce formal demanda ordinaria de daños y perjuicios contra la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional de Concepción del Uruguay- por la suma de Pesos Ciento Diez Mil (\$ 110.000-), con más sus intereses, en concepto de reparación por la lesión que sufriera (rotura de menisco interno de rodilla derecha durante partido de Voley disputado en los Juegos Deportivos Tecnológicos en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires) y bajo los rubros de daño estético, psicológico y moral, así como gastos médicos, por los fundamentos que expone (ver fs. 38/48).

Este Tribunal dispuso en fecha 06/06/2023 la nulidad de la sentencia dictada y ordenó se dicte nuevo fallo.

La Sra. Juez a quo rechazó la acción promovida, con costas en el orden causado y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, conforme a los agravios expuestos, cabe destacar que el artículo 68 -2° párrafo- del C.P.C.C.N. confiere a la Juez la facultad de eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, si lo expresa en su pronunciamiento.

En este sentido, la Sra. Juez se limita a expresar escuetamente que impone las costas en el orden causado "...





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

de conformidad a las circunstancias habidas y entendiendo que la parte actora podría haber considerado que tendría derecho al reclamo..." (Sic), fundamento insuficiente y que no se condice con las particularidades de la causa.

Así -y como bien lo destaca la apelante- las cláusulas de la Póliza invocada (N° 75036) resultan claras en cuanto excluyen de su cobertura las lesiones físicas provocadas como consecuencia de la práctica deportiva, que son asumidas como riesgo físico propio del deporte, y que es lo que le ocurrió al actor.

Conforme ello, no existen en autos elementos que se erijan como causales de exoneración del principio objetivo de la derrota establecido por el art. 68 de la ley de rito (Fallos 311:2775), siendo las excepciones contempladas en el mismo de interpretación restrictiva y sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas que demuestren la injusticia de aplicar el principio general, pues en caso contrario se desnaturalizaría el fundamento objetivo del vencimiento para la condena en costas (Fallos 316:2297).-

Al efecto, se ha expuesto que "... En el ordenamiento procesal de la Nación (arts. 68 y 69), las costas son corolario del vencimiento, y no se imponen como una sanción, sino simplemente para resarcir las erogaciones que ha debido efectuar una de las partes, con el fin de lograr el reconocimiento de su derecho" (Confr. abundante jurisprudencia citada por Roberto G. Loutayf Ranea, en "Condena en Costas en el Proceso Civil", Ed. Astrea, pág. 45).

Fecha de firma: 21/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#32536140#412707667#20240521094728348

Por lo dicho, cabe hacer lugar al recurso de apelación deducido, revocar la resolución dictada en el punto e imponer las costas de primera instancia a la parte actora, por resultar vencida (art. 68, 1a. parte, del CPCCN).

V- Que, se imponen las costas de esta instancia a la parte actora, por resultar vencida (art. 68, 1a. parte, del CPCCN).

VI- Que, finalmente, se regulan honorarios al Dr. Amado Emilio SIEDE, en un 33%, de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423).

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido, revocar la resolución dictada en el punto e imponer las costas de primera instancia a la parte actora, por resultar vencida (art. 68, 1a. parte, del CPCCN).

Se imponen las costas de esta instancia a la parte actora, por resultar vencida (art. 68, 1a. parte, del CPCCN).

Se regulan honorarios al Dr. Amado Emilio SIEDE, en un 33%, de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423). Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gómez, adhiere al voto precedente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Sres. Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

SENTENCIA

Paraná, 21 de mayo de 2024.

Y VISTOS:

Atento el Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Fecha de firma: 21/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#32536140#412707667#20240521094728348

Hacer lugar al recurso de apelación deducido, revocar la resolución dictada en el punto e imponer las costas de primera instancia a la parte actora, por resultar vencida (art. 68, 1a. parte, del CPCCN).

Imponer las costas de esta instancia a la parte actora, por resultar vencida (art. 68, 1a. parte, del CPCCN).

Regular honorarios al Dr. Amado Emilio SIEDE, en un 33%, de lo que oportunamente se le regule en primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 21/05/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#32536140#412707667#20240521094728348